

עין משפט
נר מצוה

לב א מיי פייג מהל' מ"א הלכה ככ סמג
לארין קמח:
ג ב מיי פ"ח מהל' עבודת כוכבים הלכה ט סמג לארין מה טוש"ע י"ד ס' קמו סעיף ה:
לד ג מיי שם הלכ' ח [טן] טוש"ע שם סעיף ב:
לה ד טוש"ע שם סעי' ה:
לו ה מיי שם פ"י הלכ' ו ופי"א מהלכות מאכלות אסורות הלכ' ז [ופי"ד מהל' אסורי ביאה הל' ז] טוש"ע י"ד ס' קבד סעיף ב:
לו ו מיי פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה ז סמג לארין מה טוש"ע י"ד ס' קמח סעיף ב:
לז ח (ח) מיי שם סמג שם טוש"ע י"ד ס' קבד סעיף ו:
לז ט י מיי פ"ב מהל' סמג עשין מד"ס א טוש"ע א"ח ס' שפה סעיף ג:
לב ב מיי שם וסמג שם טוש"ע א"ח ס' שפ סעיף ב:
לז א מיי שם הלכה י סמג שם טוש"ע א"ח ס' שפ סעיף א:

סד:

תניא נמי הכי. פי' כמו שמתרן רב פפא דירושת גר אקילו צה רבנן דאילו מרישא דגר ועובד כוכבים שירשו דיכול לומר טול עבודת כוכבים ליכא למשמע ^(א) לזה דהוא אמינא דדצין הוא מטעם ברירה אבל מצרייתא דנשתתפו מייתי שפיר דודאי אין טעם

^(ב)תניא נמי הכי אבר"א שירשו אבל נשתתפו

אסור הדור יתבו וקמביעיא להו גר תושב מהו שיבטל עבודת כוכבים דפלח מבטיל דלא פלח לא מבטיל או דלמא כל דבר מיני' מבטיל והאי בר מיניה הוא אמר להו רב נחמן ימסתברא דפלח מבטיל דלא פלח לא מבטיל מיתיבי ‏ישראל שמצא עבודת כוכבים בשוק עד שלא באתה לידו אומר לעובד כוכבים ומבטלה ימשבאתה לידו אינו אומר לעובד כוכבים ומבטלה מפני שאמרו ^(א)עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו בין עובדה ובין שאין עובדה מאי עובדה ומאי שאינו עובדה אילימא אידי ואידי עובד כוכבים היינו שלו ושל חבירו אלא לאו עובדה עובד כוכבים ומאי שאינו עובדה גר תושב וש"מ גר תושב נמי מבטל לא לעולם אימא לך אידי ואידי עובד כוכבים ודקאמרת היינו שלו ושל חבירו רישא זה וזה לפעור וזה וזה למרקולים סיפא יזה לפעור וזה למרקולים מיתיבי ^(ד)איזהו גר תושב כל שקיבל עליו בפני ג' חברים שלא לעבור עבודת כוכבים דברי ר"מ וחב"א ‏יכל שקיבל עליו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח אחרים אומרים אלו לא באו לכלל גר תושב אלא איזהו גר תושב זה גר אוכל נבילות שקבל עליו לקיים כל מצות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילות מייחדין אצלו יין ואין מפקדין אצלו יין ואפי' בעיר שרובה ישראל אבל מייחדין אצלו יין ואפי' בעיר שרובה כוכבים שמונו כיינו שמונו כיינא ‏כ"ד שמן מי קא הוי ^(ה) יין נסך אלא ייינו בשמונו ולשאר כל דבר הרי הוא כעובד כוכבים רבן שמעון אומר יינו יין נסך ואמרי לה ימותר בשתיה קתני מיהא ולשאר כל דבריו הרי הוא כעובד כוכבים למאי הלכתא לאו דמבטל עבודת כוכבים כעובד כוכבים אר"נ בר יצחק לא ‏ליתן רשות ולבטל רשות ובדתניא ‏ישראל מומר‏ משמר שבתו בשוק מבטל רשות שאין משמר שבתו בשוק אין מבטל רשות מפני שאמרו ‏בישראל גותן

גר **תושב** אינו עובד עבודת כוכבים ובר מיניה של עובד כוכבים הוא בכל שאר עצירות: אי **נימא אידי ואידי עובד כוכבים**. קאמר דזה מצטל יראתו של זה ואע"פ שהמצטל לא עבד את זו מעולם כי אם שלו הוא עובד: היינו שלו ושל חבירו: זה וזה לפעור. זה יש לו פעור שלו וזה יש לו פעור שלו ואשמעינן רישא דזה מצטל פעורו של חבירו וזה מצטל פעורו של חבירו וסיפא אשמעינן דאפילו זה לפעור וזה למרקולים מצטל זה את של חבירו: אלו לא צאו לכלל גר **תושב** שיהו ישראל מלווים להחיותו שהרי אף עובדי כוכבים גמורים נטווו על עבודת כוכבים ועל שאר המצות: **כל שאוכל נבילות**. ושאר כל המצות מקיים אין מפקדין אצלו יין צביתו לזמן מרובה דאיכא למיחש לאיחלופי ציין שלו שהוא אסור כדקתני סיפא יינן כשמן: **אבל מייחדין אצלו יין**. ישראל מניח ^(א) בחנותו עד שילך כדי מיל או יותר מה שאין כן בעובד כוכבים דהאי כיון דלא פלח לא נגע ולא מנסך ולמגע עובד כוכבים דלמי מעלמא צביתו לא חיישינן דכיון דאין לו הנאה בכך אינו מניחו ליגע ולאיחלופי בזמן מועט ליכא למיחש: **שמו כיינו**. משמע שמו אסור כיינו ולהחמיר צא: **ושמו מי הוי נסך אלא יינו**. מותר בהנאה כשמונו וקודם שהותר השמן בזהילה קאי אבל בשתיה אסור: יינו יין נסך.

דאינו מקפיד על מגע עובד כוכבים: **הרי הוא כעובד כוכבים**. דכיון דלא מל חשוד הוא לכל התורה: **ליסן רשום**. שאינו יכול ליתן רשותו לישראל אלא"כ שכן מנמו מערב שבת: **משמר שבתו בשוק**. בפרהסיא ואע"פ שהוא מומר‏ לחלל שבת צנינעא: **נותן רשות**. אם היה פתח ביתו פתוח לחצר שישאל דרין צה ושכח ולא עירצ עממן מצטל להם את רשותו של חצר ואם לא ביטל אסור להוציא מביתיהם לחצר דהוא אחד מווציאן מרשות המיוחדת לכל אחד לרשות שיש לזה חלק צה וחסמים גזרו שלא להוציא מרשותו לרשות חבירו: **כיצד**. ישראל הנותן רשות אומר רשותי קנייה לך וזה נוטלה ממנו ומוציא לחצר: **קנה**. הנוטל באמירה בעלמא בלא מתן מעות: ואין לריד **לזכות**. על ידי קנין: **קורבנא**. תשורה: לאצידרנא

רשות ומבטל רשות לובעובד כוכבים עד שישכור כיצד יאומר לו רשותי קנייה לך רשותי מבוטלת לך קנה ואין צריך לזכות רב יהודה שדר ליה קורבנא לאצידרנא

כיון שלא פלח לעבודת כוכבים לא נגע ולא מנסך עד כאן היה כתוב בפירושו והוסף רש"י והגיה ולמגע עובד כוכבים דלמי מעלמא צביתו לא חיישינן דכיון דאין לו הנאה בכך אין מניחו ליגע ולאיחלופי בזמן מועט ליכא למיחש ולפי זה הפירוש אין להוכיח צבירו שיהא מותר מגע גר תושב ציינו של ישראל להחירו בשתיה ויש ליישב פירוש הקונטרס ראשון דאין מפקדין צביתו יין לפי שאינו מקפיד על מגע שרגילין העובדי כוכבים ליכנס צביתו אע"ג דיינו כשמונו אלמא שמקפיד על מגע עובד כוכבים מדשרי בהנאה היינו בשל עצמו אבל בשל ישראל אינו מקפיד א"נ הא דיינו כשמונו צידוע שלא נגע צו העובד כוכבים אבל מייחדין יין בחנותו אפילו הודיעו שמפליג כדי מיל או יותר בזמן מועט ליכא למיחש למגע עובד כוכבים שאין העובדי כוכבים רגילים ליכנס בתוך החנות ולמגע עצמו לא חיישינן כיון דלא פלח לא נגע ולא מנסך ולגנוז נמי כדי לשמות לא חשיד כיון שקבל עליו שבע מצות מיהו לר"מ שלא קבל עליו אלא שלא לעבד עבודת כוכבים כריך לומר אע"פ שגזרו על יינו לא גזרו על מגעו ציין של ישראל אבל רבינו יצחק כתב מייחדין אצלו יין אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים פירוש דמותר מגעו בשתיה והא דלא תנא בהדיא מגעו מותר דרבותא קמ"ל דאפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים לא חיישינן שמא יגע צו עובד כוכבים אע"פ שרוב עובדי כוכבים מצויין שם כיון שאין מניחו אלא לפי שעה ואין מפקדין בו' הטעם כדפיר' בקונט' בהגהה כתב רבינו יהודה מעשה היה בגר אחד שמל ולא טבל טבילה כראוי ועמד צבית ישראל ימים רבים ונגע ציינו והחירו רבינו יצחק בשתיה כפירושו דגר תושב מגעו מותר בשתיה כל שכן זה שמל וקבל עליו מצות ואע"ג דאמרינן לעיל בעדים וצני שפחות שמולו ולא טבלו עושין יין נסך היינו לפי שאימת רבן עליהם ואינם מתגיידין בלב שלם כדפירש לעיל (דף סו.) גבי שיקוע עבודת כוכבים ועוד ראיה דאמרינן לעיל (דף נט.) גבי גרים שמולו ולא טבלו לא והכריו על צניהם שהם ממורים ואע"פ שמסתמא נוגעין ציין לא היה מקפיד על יינם כמו צמזמו עובדי כוכבים ושמו ישראל ועוד בשל סופרים הלך אחר המיקל בפתם יינם בשתיה וה"ה צמגען ואפילו ללישנא דקאמר יינן כשמןן היינו משום חתנות אבל על מגעו בשל ישראל לא יקפיד אע"פ כן לא רצה רבינו יצחק להקל:

ביקרומך

השובר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה

מסורת הש"ס

(א) [קידושין ח:], (ב) [נוספתא פ"ו הי"ב], (ג) [לעיל כג: ועי"נ], (ד) [נאמן סה:], (ה) חולין ו. עירובין סט: ו (ו) [בס"א: משומד], (ז) [וע' היטב תוס' קידושין ח: ד"ה חליפין], (ח) [לעיל כו:], (ט) [וער' תוס' סוטה יב. ד"ה אחרים וכו' ומוס' ב"ב טו: ד"ה יש],

גליון הש"ס
גב' איזהו גר תושב. עיין סנהדרין דף זי ע"ב בנשי" ד"ה גר תושב ובבבא שבע שם:

הגהות הב"ח

(א) גב' שמן מי קא הוי נסך כ"ל וחיות יין נמחק: (ב) רש"י ד"ה אבל וכו' נמנותו עד. כ"ב ע"ל דף סט ע"א: (ג) תוס' ד"ה מניא וכו' ליכא למשמע מניא דהוא אמינא דהדין הוא: (ד) ר"ה אין וכו' היה לנו לאסור אסור גמור וכו' על גסר עובד כוכבים שרגילים וכו' רבזמן מועט:

מוסף רש"י

עבודת כוכבים שלו ושל חבירו. בין ששניהן עובדין ליראה אחת, בין שזה עובד לפעור וזה למרקולים, והא דעבודת כוכבים מותרת ע"י ציטול נפקא (לעיל גב.) מנין לעובד כוכבים שפוטל עבודת כוכבים וכו' (ועי' סב.). משמור שבתו בשוק. בפרהסיא, אע"פ שהוא מומר לחללו בנגעה הכי הוא כשיראל. ואם לא עירצ עם שמונו בחצר או צמזמו נותן להם רשותו ודיו (חולין ו.). לזכות. בקנין חליפין (טו.).